

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002808

Tocache; 17 OCT 2023

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 260-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ADM, fecha 04 de Octubre de 2023, emitido por el Mg. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Administración de la UGEL Tocache, quien solicita opinión legal para el retorno a su plaza de la I.E Nicanor Reategui del Águila al Prof. Cesar A. López Santillán, identificado con DNI N° 42900802.

Que, con Informe N° 243-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH, de fecha 03 de octubre de 2023, que concluyen que el Prof. Cesar A. López Santillán identificado con DNI N° 42900802, RETORNE a su plaza ya que la Prof. Baylon Domínguez, Fabiola Patricia con DNI N° 71870085, no tiene ningún vínculo laboral desde el 01 de octubre de 2023, en la I.E Nicanor Reategui del Águila.

Que, con Notificación N° 162-2023, de fecha 25 de Setiembre de 2023, se notifica a la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, de la Resolución Directoral N° 2658-2023, en donde se declara Procedente Rescindir el contrato.

Que, con Resolución Directoral N° 002347, de fecha 17 de agosto de 2023, emitido por el Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel Tocache, en donde se resuelve ADOPTAR MEDIDA PREVENTIVA DE RETIRO, respecto al Prof. López Santillán Cesar Augusto, identificado con DNI N° 42900802, quien es docente (nombrado) en la I.E Nicanor Reategui del Águila, hasta que culmine el proceso administrativo o judicial correspondiente.

Que, con Resolución Directoral N° 002658, de fecha 25 de setiembre de 2023, emitido por el Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel Tocache, en donde se resuelve DECLARAR PROCEDENTE RESCINDIR EL CONTRATO, a través de la Resolución Directoral N° 001452-2023, de fecha 10 de abril de 2023, y la Resolución Directoral N° 001453-2023 de fecha 10 de abril de 2023, por haber presentado documentación falsa para sustentar licencia con goce de haber por salud de la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, a partir del 01 de setiembre de 2023.

Que, con Notificación N° 133-2023, de fecha 17 de Agosto de 2023, se notifica al Prof. Cesar Augusto López Santillán de la Resolución Directoral N° 2347-2023, en donde se declara resuelve ADOPTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE RETIRO.

Que, el Reglamento de la Ley N° 29944- Decreto Supremo N° 004-2013-ED, en su art. "Artículo 86, acerca de las Medidas preventivas y retiro:

86.1 El Director de la Institución Educativa, bajo responsabilidad funcional, aplica de oficio la medida de separación preventiva al profesor, cuando exista una denuncia administrativa o judicial, por los supuestos descritos en el artículo 44 de la Ley, dando cuenta al titular de la



UGEL o DRE, o quien haga sus veces. En caso el Director de Institución Educativa no efectúe dicha separación, el Titular de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces, efectuará la separación preventiva.

86.2 El retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces, previa recomendación de la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, la que evaluará la pertinencia del retiro, en los siguientes supuestos: a) Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48 de la Ley. b) Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la Ley.

86.3 La medida de separación preventiva y el retiro culminan con la conclusión del proceso administrativo disciplinario o proceso judicial. El período de tiempo que dure esta medida, no constituye sanción ni demérito. Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier institución educativa, siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DREL o la que haga sus veces, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Dichas medidas no comprenden la suspensión del pago de remuneraciones. Durante el periodo de la separación preventiva o retiro, el Jefe o Especialista Administrativo de Personal de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, debe garantizar la prestación del servicio en la institución educativa."



Que, la Resolución Viceministerial N° 091-

2021-MINEDU, en su artículo 6.4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS:



6.4.6.2. RETIRO:

1. El retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE o quien haga sus veces, para aquellos que cuenten con IE a su cargo, mediante acto resolutivo, previa recomendación de la comisión, la que evaluará la pertinencia del retiro, en los siguientes supuestos:

- Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48 de la LRM.
- Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la LRM.

2. La medida de separación preventiva y de retiro se aplican solo por los casos señalados en la LRM y su Reglamento, los mismos que culminan con la conclusión del PAD o proceso judicial. El período de tiempo que dure esta medida no constituye sanción ni demérito."

Que con Opinión Legal N°107-2023- GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 06 de octubre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó: 1). **DECLARAR IMPROCEDENTE** el RETORNO del Prof. CESAR AUGUSTO LÓPEZ SANTILLÁN a la IIEE. "Nicanor Reátegui del Águila".

Que, con Informe N°0234-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 10 de octubre del 2023, emitido por Econ. Jhony Eysten Valles Gonzáles – Jefe de la Oficina de Administración, cumple con DERIVAR el Opinión Legal N°107-2023- GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, a fin de que a través de su despacho autorice proyectar la Resolución Administrativa de IMPROCEDENCIA el RETORNO del Prof. Cesar Augusto López Santillán a la II.EE "Nicanor Reátegui del Águila".

Que, con Memorando N° 1021-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 03 de octubre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE** el retorno del Prof. César Augusto López Santillán a la IIEE. "Nicanor Reátegui Del Águila".

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el retorno del Prof. César Augusto López Santillán a la IIEE. "Nicanor Reátegui Del Águila".

LC2808

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



[Signature]
Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
EVG/JA
YA/G-RR.HH
CPD/PROYECT-UGEL





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UGEL TOCACHE - SECRETARIA GENERAL

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTIFICACIÓN Nº181-2023

ANTECEDENTE : NOTA DE COORDINACIÓN Nº260-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ADM.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 17-10-2023.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2808

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RETORNO A LA I.E.NICANOR REAREGUI.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : CESAR AUGUSTO LÓPEZ SANTILLÁN
DOMICILIO : Jr. Ricardo Palma 526
DNI Nº : 42920802
CORREO ELECTRÓNICO: lacyu-np@hotmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 17/10/2023 HORA: 3:51 PM

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRM

HUELLA DIGITAL



LIC. ADM. PERU VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171

NOTIFICADOR